



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione decima civile

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 *quinquies*, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. **75316** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **20167**

tra

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), in giudizio con l'avv. Gianluca Indaco

-parte attrice-

e

Controparte_1 (C.F. **C.F._2**), in giudizio con gli avv.ti Alberto Bova e Federica Barboni

- parte convenuta-

OGGETTO: vendita di cose immobili.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

- per parte attrice: *“a) accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1395 c.c., sia della procura speciale per atto notar **Per_1** [...] del 27 aprile 2006, rep. n. 107629, sia del contratto preliminare di compravendita autenticato nelle firme dal notaio **Persona_2** del 20 marzo 2015, rep. 44144, racc. 17761, sia infine del contratto definitivo di compravendita a rogito del notaio **Persona_2** del 30 maggio 2017, rep. 45899, racc. 18840, relativi alla compravendita dell’immobile di proprietà esclusiva della signora **Parte_1** [...] e segnatamente: casa di abitazione sita in Polignano a Mare via Vecchia*

Cala Ponte n. 88/A, composta di un grande vano, cucina e w.c. a piano 2 rialzato con circostanti pertinenziali terrazza e pergolato e lastrico solare sovrastante, nonché garage e quattro vani ad uso deposito ed accessori a piano seminterrato, il tutto con pertinenziale terreno circostante, confinante con strada comunale, proprietà **Pt_2** e proprietà **Per_3** In catasto del Comune di Polignano a Mare: in ditta alla parte venditrice, foglio 13, mappale 935, subalterni: 5, contrada Cala Ponte n. 88/A, p. T-S1-1, cat. A/7, cl. 2, v. 6, R. euro 511,29 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4) e 6, Contrada cala Ponte n. 88/A, p. T-S1, cat. C/6, cl. 2, mq 46, R. euro 78,40 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4); a) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1394 c.c., sia della procura speciale per atto notar **Persona_1** del 27 aprile 2006, rep. n. 107629, sia del contratto preliminare di compravendita autenticato nelle firme dal notaio **Persona_2** del 20 marzo 2015, rep. 44144, racc. 17761, sia infine del contratto definitivo di compravendita a rogito del notaio **Persona_2** del 30 maggio 2017, rep. 45899, racc. 18840, relativi alla compravendita dell'immobile di proprietà esclusiva della signora **Parte_1** e segnatamente: casa di abitazione sita in Polignano a Mare via Vecchia Cala Ponte n. 88/A, composta di un grande vano, cucina e w.c. a piano rialzato con circostanti pertinenziali terrazza e pergolato e lastrico solare sovrastante, nonché garage e quattro vani ad uso deposito ed accessori a piano seminterrato, il tutto con pertinenziale terreno circostante, confinante con strada comunale, proprietà **Pt_2** e proprietà **Per_3** In catasto del Comune di Polignano a Mare: in ditta alla parte venditrice, foglio 13, mappale 935, subalterni: 5, contrada Cala Ponte n. 88/A, p. T-S1-1, cat. A/7, cl. 2, v. 6, R. euro 511,29 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4) e 6, Contrada cala Ponte n. 88/A, p. T-S1, cat. C/6, cl. 2, mq 46, R. euro 78,40 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4); c) in via di estremo subordine accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1429 e 1439 c.c., sia della procura speciale per atto notar **Persona_1** del 27 aprile 2006, rep. n. 107629, sia del contratto preliminare di compravendita autenticato nelle firme dal notaio **Persona_2** del 20 marzo 2015, rep. 44144, racc. 17761, sia infine del contratto definitivo di compravendita a rogito del notaio **Persona_2** del 30 maggio 2017, rep. 45899, racc. 18840, relativi alla compravendita dell'immobile di proprietà esclusiva della signora **Parte_1** e segnatamente: casa di abitazione sita in Polignano a Mare via Vecchia Cala Ponte n. 88/A, composta di un grande vano,

cucina e w.c. a piano rialzato con circostanti pertinenziali terrazza e pergolato e lastrico solare sovrastante, nonché garage e quattro vani ad uso deposito ed accessori a piano seminterrato, il tutto con pertinenziale terreno circostante, confinante con strada comunale, proprietà **Pt_2** e proprietà **Per_3** In catasto del Comune di Polignano a Mare: in ditta alla parte venditrice, foglio 13, mappale 935, subalterni: 5, contrada Cala Ponte n. 88/A, p. T-S1-1, cat. A/7, cl. 2, v. 6, R. euro 511,29 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4) e 6, Contrada cala Ponte n. 88/A, p. T-S1, cat. C/6, cl. 2, mq 46, R. euro 78,40 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4); d) per l'effetto accertare e dichiarare che la signora **Parte_1** è l'unica proprietaria della casa di abitazione sita in Polignano a Mare via Vecchia Cala Ponte n. 88/A, composta di un grande vano, cucina e w.c. a piano rialzato con circostanti pertinenziali terrazza e pergolato e lastrico solare sovrastante, nonché garage e quattro vani ad uso deposito ed accessori a piano seminterrato, il tutto con pertinenziale terreno circostante, confinante con strada comunale, proprietà **Pt_2** e proprietà **Per_3** In catasto del Comune di Polignano a Mare: in ditta alla parte venditrice, foglio 13, mappale 935, subalterni: 5, contrada Cala Ponte n. 88/A, p. T-S1-1, cat. A/7, cl. 2, v. 6, R. euro 511,29 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4) e 6, Contrada cala Ponte n. 88/A, p. T-S1, cat. C/6, cl. 2, mq 46, R. euro 78,40 (già nei titoli al foglio 13, mappale 935, subalterni 3 e 4); e) per l'effetto, accertata la occupazione senza titolo e/o in virtù di titolo nullo e/o annullabile da parte del convenuto dell'immobile di proprietà esclusiva dell'attrice e, conseguentemente, accertato il pregiudizio subito dalla signora **Parte_1** condannare il signor **Controparte_1** al risarcimento: a) del danno patrimoniale da calcolarsi con riferimento: 1) ad una somma pari al tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi così come rilevato alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza maggiorato di un margine pari all'interesse legale da calcolarsi, complessivamente, anno per anno, sulla somma di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquemila/00) a decorrere dalla data della compravendita ovvero dal mese di maggio 2017 (compreso) fino alla data di restituzione e/o consegna del bene immobile o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; 2) in via subordinata ad una somma mensile di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a decorrere dalla data della compravendita ovvero dal mese di maggio 2017 (compreso) fino alla data di restituzione e/o consegna del bene immobile di cui è causa in ragione del valore locatizio o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; b) del danno non patrimoniale da quantificarsi,

per i motivi sopra esposti, nella somma mensile di euro 1.000,00 a decorrere dalla data della compravendita ovverosia dal mese di maggio 2017 (compreso) fino alla data di restituzione e/o consegna del bene immobile di cui è causa o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; f) per l'effetto accertata la occupazione senza titolo e/o in virtù di titolo nullo e/o annullabile da parte del convenuto dell'immobile di proprietà esclusiva dell'attrice, unitamente all'ordine di immediata restituzione e/o consegna del terreno di cui è causa, stabilire a carico del signor Controparte_1, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio

In via istruttoria la signora Parte_1 richiama come qui trascritte le note 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c. e, quindi, chiede ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto e, all'esito, prova per testi nonché, ove la documentazione in atti non dovesse essere sufficiente a provare il valore locatizio e di compravendita della villa di Polignano a Mare, via Vecchia Cala Ponte 88/A, disporsi CTU. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale avanzata dal convenuto, si chiede, con i testi indicati nelle note 183, VI co., n. 2, c.p.c., l'ammissione di prova contraria”;

- per parte convenuta: “[...] In via principale

RIGETTARE le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.

In via riconvenzionale, subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità o di annullamento dei contratti di compravendita dell'immobile di Polignano a Mare, stipulati in data 30.05.2017 rep. 589 racc. 18840 dal sig. CP_1 con se stesso, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di credito del sig. Controparte_1 nei confronti della sig.ra Parte_1 per il valore complessivo del corrispettivo da lui sostenuto per l'acquisto, il completamento e la manutenzione dell'immobile di Polignano a Mare, nella misura che risulterà accertata in corso di causa ad esito della CTU richiesta in atti e tenuto conto, in ogni caso, della documentazione prodotta e/o occorrendo anche con valutazione equitativa e conseguentemente CONDANNARE la sig.ra Parte_1 corrispondere al sig. CP_1 il relativo ammontare.

In via di ulteriore subordine

Nella denegata ipotesi di disconoscimento del diritto di credito a favore del sig. CP_1, per il valore complessivo del corrispettivo del prezzo di acquisto dell'immobile del costo

di completamento e di manutenzione dello stesso, riconoscere al sig. CP_1 il diritto alla ripetizione della sig.ra CP_2 delle somme da egli sostenute per l'acquisto dell'immobile di Polignano a Mare, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., conseguentemente CONDANNARE l'attrice a corrispondere al sig. Controparte_1 quanto risulterà dovuto in corso di causa, ad esito della CTU richiesta in atti e tenuto conto, in ogni caso, della documentazione prodotta e/o occorrendo anche con valutazione equitativa;

CONDANNARE l'attrice al rimborso delle spese di CTU e delle spese di CTP quest'ultime ammontanti a Euro 3.172,00 come da documentazione che si produce.

CONDANNARE l'attrice al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori antistatari avv. Alberto Bova e avv. Federica Barboni.

In via istruttoria, i difensori di parte convenuta, precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 28.12.2018 - insistendo per l'ammissione delle prove orali ed istanza di ctu ivi formulate ove ritenute comunque rilevanti - riportandosi alle opposizioni, contestazioni ed ulteriori istanze istruttorie svolte nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 del 10.01.2019".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1, formulando nei suoi confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e domandando quindi:

- l'accertamento della nullità o comunque l'annullamento – ai sensi dell'art. 1395 c.c. o, in subordine, dell'art. 1394 c.c. o ancora, in ulteriore subordine, degli artt. ex 1429 e 1439 c.c. – della procura speciale conferita allo stesso CP_1 in data 27 aprile 2006, del contratto preliminare di compravendita autenticato nelle firme dal notaio Per_2 [...] del 20 marzo 2015 e del contratto definitivo di compravendita a rogito del notaio Persona_2 del 30 maggio 2017;
- per l'effetto, l'accertamento della proprietà esclusiva, in capo alla stessa attrice, dell'immobile oggetto del predetto contratto;
- ancora per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati tramite l'occupazione senza titolo dell'immobile, nonché al rilascio di quest'ultimo ed al pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di ritardo nel rilascio.

Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:

- che la stessa *Parte_1* già madre di due figli, si era sposata con il *CP_1* nel 2009, dopo una convivenza durata circa dieci anni;
- che i due coniugi al momento della introduzione del giudizio erano in fase di separazione, in quanto il *CP_1*, sin dall'anno 2012, aveva cominciato a sottoporre ad abusi e maltrattamenti la *Parte_1* la quale aveva tuttavia inizialmente tollerato tali condotte per tutelare l'unione familiare;
- che, anche in occasione dell'intervento chirurgico subito dal *CP_1* nel 2014, la *Parte_1* era rimasta accanto al coniuge, fornendogli continua assistenza morale e dedicandosi all'attività d'impresa dallo stesso gestita;
- che, recuperata la salute, i maltrattamenti posti in essere dal *CP_1* si erano però aggravati al punto da sfociare, a partire dall'anno 2015, in ripetuti episodi di violenza fisica e psichica, che avevano coinvolto anche la figlia della coppia, *Per_4*;
- che in particolare, mettendo in atto la paventata minaccia di spogliare la *Parte_1* di ogni suo bene, il *CP_1* – ad insaputa della coniuge – si era presentato in data 20 marzo 2015 davanti al notaio *Per_2* e, sfruttando una procura speciale ottenuta dalla stessa *Parte_1* in data 27 aprile 2006, aveva promesso di vendere a se stesso o a persona da nominare l'immobile di proprietà esclusiva della *Parte_1* sito in Polignano a Mare, Via Vecchia Cala Ponte, n. 88/a, per il prezzo di euro 800.000,00, di cui euro 795.000,00 erano stati poi versati sul conto corrente della stessa mediante bonifico bancario;
- che in data 27 marzo 2015 il *CP_1*, sempre ad insaputa dell'attrice e sfruttando la procura ad operare sul predetto conto corrente, aveva poi trasferito la somma di euro 800.000,00 sul conto corrente del figlio *Pt_3* ;
- che in data 30 maggio 2017, nuovamente all'insaputa dell'attrice e in contrasto con l'accordo raggiunto tra i coniugi (accordo secondo il quale l'immobile di Polignano a Mare avrebbe dovuto essere trasferito alla figlia *Per_4* al compimento della maggiore età), il *CP_1* si era presentato innanzi al notaio *Persona_2* e, sfruttando la procura speciale ottenuta in data 27 aprile 2006, aveva venduto il predetto immobile a se stesso;
- che, nel porre in essere le suindicate condotte, il convenuto aveva quindi agito perseguendo un interesse confliggente con quello della rappresentata, integrando così gli estremi di cui all'art. 1395 c.c. o, in subordine, di cui all'art. 1394 c.c. o, in ulteriore subordine, quelli di cui agli artt. 1427 e 1439 c.c., con conseguente nullità o annullabilità sia della procura speciale del 27 aprile 2006, sia del contratto preliminare di compravendita del 20 marzo 2015, sia infine del contratto definitivo di compravendita

del 30 maggio 2017;

- che la condotta sopra descritta e l'illegittima occupazione dell'immobile che ne era conseguita avevano cagionato alla stessa attrice danni patrimoniali e non patrimoniali, di cui il convenuto doveva essere chiamato a rispondere in via risarcitoria.

1.2. Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e concludendo comunque nel merito per il rigetto delle domande attoree.

Per la denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, ha inoltre domandato, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento di quanto speso dallo stesso **CP_1** per l'acquisto, il completamento e la manutenzione dell'immobile oggetto di causa o, in subordine, al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:

- che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato dalla **Parte_1** con atto del 27 aprile 2006, con denaro messo a disposizione in via esclusiva dallo stesso **CP_1**, il quale aveva poi anche sostenuto tutti i costi necessari al suo completamento e alla sua regolarizzazione edilizia;

- che la procura irrevocabile a vendere oggetto delle domande attoree – procura con la quale la **Parte_1** aveva attribuito al **CP_1** la facoltà di vendere l'immobile “*a chi vorrà anche a se stesso*” – era stata conferita dalla **Parte_1** lo stesso giorno in cui era stata stipulata la compravendita a favore di quest'ultima, in virtù di un preciso programma contrattuale tra i due conviventi; programma contrattuale cristallizzato, tra l'altro, in una scrittura privata sottoscritta dalla **Parte_1** nella medesima data del 27 aprile 2006;

- che infatti con quest'ultima scrittura privata la **Parte_1** dichiarandosi mera intestataria dell'immobile e affermando espressamente che il pagamento del prezzo d'acquisto era stato effettuato con denaro messo a disposizione dal **CP_1**, si era obbligata ad adoperarsi affinché quest'ultimo, quando lo avesse ritenuto opportuno, potesse liberamente disporre dell'immobile stesso;

- che l'accordo formalizzato tra i coniugi (all'epoca soltanto conviventi) era dunque inequivocabilmente teso a realizzare un'intestazione fiduciaria dell'immobile in capo alla **Parte_1** attribuendo contestualmente al **CP_1** – per mezzo del conferimento di una procura contenente un mandato *in rem propriam* a vendere – il diritto di riappropriarsi del predetto bene, anche formalmente, nell'eventualità in cui egli lo avesse ritenuto opportuno, a suo insindacabile giudizio;

- che la vendita dell'immobile che il **CP_1** aveva concluso a favore di se stesso, per il tramite della predetta procura irrevocabile del 27 aprile 2006, prima con la stipula del preliminare del 20 marzo 2015 e poi con il contratto definitivo di compravendita del 30 maggio 2017, era quindi evidentemente tesa alla legittima realizzazione del programma economico e contrattuale vigente tra le parti.

- che di conseguenza le domande attoree erano manifestamente infondate, considerando anche l'incompatibilità ontologica tra mandato *in rem propriam* e la sussistenza di condotte abusive da parte del mandante, oltre che l'impossibilità di poter configurare un vizio del consenso in un contratto che il rappresentante di una parte concluda con se stesso.

1.3. Intervenuto il rituale disconoscimento, da parte della attrice, della dichiarazione unilaterale del 27 aprile 2006 (ossia della scrittura che, secondo la tesi del convenuto, costituiva riconoscimento del negozio fiduciario intercorso fra le parti) e proposta, da parte del convenuto, altrettanto rituale istanza di verifica della scrittura disconosciuta, la causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica volta verificare l'autenticità della scrittura disconosciuta, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..

2. In via pregiudiziale, deve ritenersi implicitamente rinunciata l'eccezione di incompetenza per territorio inizialmente sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.c..

La parte, nel precisare le conclusioni (v. nota di trattazione scritta trasmessa in vista dell'udienza del 26.1.2022), ha infatti riproposto le sole conclusioni di merito, omettendo invece di richiamare quelle di rito in precedenza formulate e non svolgendo neanche – nelle suddette note di trattazione, così come nei successivi scritti conclusionali – alcuna difesa tale da evidenziare una volontà diversa rispetto a quella di rinunciare alla predetta eccezione.

3. Nel merito, vanno rigettate le domande proposte da parte attrice, con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali subordinate proposte da parte convenuta.

Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.

3.1. La C.T.U. disposta in corso di causa (v. relazione depositata il 25 novembre 2019) – con motivazioni congrue, logiche, non fatte oggetto di osservazioni critiche dai consulenti delle parti e dunque idonee ad essere poste a base della presente decisione – ha accertato l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del 27 aprile

2006, oggetto di verifica.

3.2. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 6459/2020), per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario – riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza all'acquisto dell'immobile – che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. Con la conseguenza che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del trasferimento deve essere qualificata come atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare “colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. La dichiarazione ricognitiva non costituisce dunque autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della *causa debendi*, comportante una semplice *relevatio ab onere probandi*, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare, *sub specie facti*, l'esistenza del rapporto fondamentale (v. Cass. 17423/2007).

3.3. Nella specie, il complesso delle risultanze acquisite consente allora di ritenere dimostrata la prospettazione del convenuto, secondo cui l'intestazione in favore della *Parte_1* dell'immobile oggetto di controversia – come avvenuta al momento dell'acquisto effettuato da terzi, sempre in data 27 aprile 2006 – sarebbe stata frutto di un patto fiduciario, all'epoca intercorso fra le medesime parti, in forza del quale la fiduciaria *Parte_1* si era impegnata a consentire il ritrasferimento della proprietà in favore del fiduciante *CP_1*, quando quest'ultimo lo avesse ritenuto necessario e rilasciandogli anche, a tal fine, la già menzionata procura speciale irrevocabile a vendere.

Dal che emerge anche come gli atti negoziali oggetto delle domande di parte attrice (procura speciale, contratto preliminare e contratto definitivo di compravendita) non siano altro che gli strumenti tramite i quali le parti hanno dato attuazione al programma negoziale concordato.

Inducono infatti alle conclusioni che precedono non solo il tenore della

dichiarazione ricognitiva resa dalla odierna attrice in data 27 aprile 2006 (posto che con essa la **Parte_1** oltre a dichiararsi *“intestataria della villa allo stato rustico ubicata in C.da Cala Ponte n.c. Polignano a Mare, acquistata in data odierna”* ed a riconoscere la altrui provenienza della provvista necessaria all’acquisto, si impegna anche a *“fare quanto necessario per consentire al Sig. **Controparte_1** di disporre dell’immobile quando lo riterrà necessario”*), ma anche il contemporaneo rilascio, in favore del **CP_1**, di una procura speciale irrevocabile a vendere il predetto immobile *“anche a se stesso e per il prezzo che riterrà opportuno”* (come anche ribadito nel corpo della medesima procura in cui si legge che *“il procuratore è autorizzato a contrattare con se stesso”* e che fra i poteri al medesimo espressamente attribuiti vi è anche quello di *“convenire il prezzo”*). Atto quest’ultimo di cui la stessa attrice non ha mai disconosciuto la provenienza e che, al di fuori della prospettata ipotesi di negozio fiduciario, risulterebbe difficilmente giustificabile. E ciò specie considerando la sua tempistica, essendo l’atto in questione, come detto, coevo sia alla conclusione del contratto di acquisto dell’immobile da parte della **Parte_1** che al rilascio, da parte della medesima, della dichiarazione ricognitiva di cui sopra.

Le stesse risultanze appena richiamate (dichiarazione ricognitiva e rilascio della procura), facendo emergere il carattere strumentale e non definitivo (nelle intenzioni delle parti) dell’acquisto della proprietà da parte della odierna attrice, impediscono peraltro anche di ritenere che, con la messa a disposizione della provvista necessaria all’acquisto, il **CP_1** abbia voluto compiere una liberalità indiretta in favore della **Parte_1**

3.4. Quanto precede porta quindi anche ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento richiesto da parte attrice ai sensi dell’art. 1395 c.c. (contratto concluso dal rappresentante con se stesso) o, in subordine, dell’art. 1394 c.c. (contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato).

Quanto alla prima fattispecie, va infatti osservato che, in linea generale, è vero che l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione *“iuris tantum”* di conflitto di interessi superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste (ossia l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali) e che, peraltro, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione

degli elementi negoziali – determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato – e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l'altro indicazione alcuna in ordine al prezzo della compravendita (cfr. fra le altre Cass. 3471/1997, Cass. 5906/2004, Cass. 6398/2011 e Cass. 19229/2013).

Come già evidenziato, tuttavia, nel caso in esame il conferimento della procura ha costituito lo strumento prescelto dalle parti per garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla fiduciaria nei confronti del fiduciante e quindi per garantire che quest'ultimo, in ogni tempo, a semplice richiesta e senza necessità di corrispondere alcun corrispettivo, potesse ottenere il ritrasferimento della proprietà dell'immobile.

Ragione per cui, in tale peculiare contesto, l'autorizzazione da parte del rappresentato non necessitava di ulteriori elementi funzionali a preservarne gli interessi.

Ciò trova d'altra parte conferma nell'espressa rimessione della individuazione del prezzo alle determinazioni del rappresentante (*“per il prezzo che riterrà opportuno”*).

La clausola in questione dimostra infatti come anche tale elemento sia stato preso in considerazione nel conferimento della procura, sia pure al solo fine, in linea con lo scopo perseguito, di chiarire l'assenza di vincoli al riguardo e di escludere pertanto, sul punto, ogni possibilità di conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato.

Deve inoltre essere esclusa in radice la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1394 c.c..

L'ipotesi del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è infatti disciplinata dalla disposizione speciale dettata dall'art. 1395 c.c. e non da quella generale di cui all'art. 1394 c.c..

In ogni caso poi, anche a ritenere nella specie applicabile in via sussidiaria quest'ultima, le considerazioni già esposte inducono ad escludere il dedotto conflitto di interessi, vertendosi piuttosto, alla luce dell'assetto di interessi programmato dalle parti e della funzione adempitiva del contratto concluso dal rappresentante, in un'ipotesi di interessi convergenti.

3.5. Difettano altresì i presupposti per l'accoglimento della domanda di annullamento proposta da parte attrice ai sensi degli artt. ex 1429 e 1439 c.c. e dunque per dolo.

Le allegazioni su cui si fonda la domanda in esame sono infatti del tutto generiche e non consentono neanche di verificare a quali concrete condotte di artificio o raggirio parte attrice abbia inteso fare riferimento e quindi se le stesse siano state, anche solo in

astratto, idonee a incidere sulla formazione del consenso.

Al riguardo va peraltro anche osservato che la procura a vendere (così come l'acquisto dell'immobile e la coeva dichiarazione ricognitiva) risale all'anno 2006, mentre i primi abusi e maltrattamenti lamentati da parte attrice sono collocabili, secondo la stessa prospettazione attorea, nell'anno 2012. Motivo per cui non può porsi alcuna relazione fra tali condotte ed il rilascio della predetta procura.

Quanto poi agli ulteriori atti negoziali di cui parte attrice chiede l'annullamento – ossia il contratto preliminare del 2015 ed il contratto definitivo del 2017 – occorre considerare che, secondo il disposto dell'art. 1390 c.c., il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante, mentre i vizi della volontà del rappresentato rilevano solo se essi incidono su elementi del contratto che quest'ultimo ha predeterminato.

Per quanto già detto, tuttavia, gli unici elementi predeterminati di tali contratti erano quelli già risultanti dal patto fiduciario concluso nel 2006. Di modo che, anche in questo caso, non è possibile attribuire alcuna rilevanza, quali fattori determinanti la formazione del consenso della rappresentata, alle condotte poste in essere dal convenuto in epoca di molti anni successiva.

3.6. L'infondatezza delle domande di annullamento che precedono comporta, a sua volta, il rigetto delle ulteriori e conseguenti domande (di accertamento della proprietà e di condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni) proposte da parte attrice.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato in base al valore dell'immobile oggetto di controversia, come desumibile dagli atti di causa e dunque ricompreso nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00; fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, con liquidazione complessiva nei limiti di quanto richiesto da parte convenuta mediante apposita nota spese) e con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da decreto dell'11.12.2019, vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1)** rigetta le domande proposte da parte attrice;
- 2)** dichiara assorbite le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;

- 3) condanna *Parte_1* al rimborso, nei confronti di *CP_1* [...] e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Alberto Bova e Federica Barboni, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
- 4) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto dell'11.12.2019, a carico di *Parte_1*

Così deciso in Roma, il 16 agosto 2022.

Il Giudice
(dott. Francesco Cina)